

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
עופר כסיף
איימן עודה
אחמד טיבי
יוסף עטאונה
עאידה תומא סלימאן

1720/25/פ

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון – בדיקות נוכחות מזהמים בקרקע, באוויר ובמקורות מים),
התשפ"ג–2023

1. הוספת סעיף 83 ד. בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965¹ (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 83ג יבוא :

"בדיקת נוכחות 83ד. (א) בסעיף זה –
מזהמים

"חומר מסוכן" – כהגדרתו בחוק החומרים
המסוכנים, התשנ"ג–1993, או חומר אחר
הידוע כמסוכן לבריאות הציבור ;
"חוק המים" – חוק המים, התשי"ט–1959 ;

"מנהל הרשות הממשלתית" – מנהל הרשות
הממשלתית למים, שמונה לפי סעיף 124יט
לחוק המים ;

"מקורות המים" – כמשמעותם בסעיף 2 לחוק
המים ;

"קרקע החשודה כמזהמת" – לרבות קרקע אשר
התנהלה בה בעבר או בהווה פעילות
תעשייתית או מסחרית הכוללת ייצור,

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

עיסוק, שימוש בתהליכי ייצור, אחסנה, אחזקה, זיקוק, עיבוד, הובלה, שיווק והפצה של חומר מסוכן או מתן שירותים לפעילויות אלה או הכנה וצבירה של חומר מסוכן.

(ב) בלי לגרוע מהוראות סעיפים 83א ו-83ב, הייתה בתחום התכנית קרקע החשודה כמזוהמת, יקבע יושב ראש מוסד התכנון הוראות לעניין בדיקת נוכחות מזהמים בקרקע, באוויר ובמקורות המים שבתחום התכנית או בסמוך לו, הכל בהתאם להנחיות השר להגנת הסביבה ומנהל הרשות הממשלתית.

(ג) קבע יושב ראש מוסד התכנון הוראות כאמור בסעיף קטן (ב), יקבע גם את המועד לביצוע הבדיקות ולהגשת תוצאותיהן.

(ד) הייתה בתחום התכנית קרקע החשודה כמזוהמת, לא תופקד ולא תאושר התכנית, בטרם בוצעו כל הבדיקות בהתאם להוראות שקבע יושב ראש מוסד התכנון.

(ה) העלו תוצאות הבדיקות שבוצעו חשש לזיהום קרקע, אוויר או מקור מים, יורו השר להגנת הסביבה ומנהל הרשות הממשלתית על הפעולות הדרושות לשם הפסקת הזיהום, החזרת המצב לקדמותו ככל הניתן ומניעת הישנותו של הזיהום, לרבות בעניין סילוק המזהמים, התקנת מתקנים או איטומים הנדרשים והגבלות או תנאים מיוחדים הנובעים מהזיהום; הוראות לביצוע פעולות אלה ייכללו בהוראות התכנית ויהיו תנאי לביצועה.

(ו) השר להגנת הסביבה יתקין תקנות לביצוע האמור בסעיף זה."

תחילה תחולה ותקנות ראשונות 2. תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו, והוא יחול על תכנית שהופקדה מיום התחילה ואילך; תקנות ראשונות לפי סעיף 83ד לחוק העיקרי,

כנוסחו בסעיף 1, יותקנו עד יום התחילה.

דברי הסבר

עם פינויים של מפעלים ביטחוניים במרכז הארץ בשנים האחרונות לצורך הקמת שכונות מגורים התברר לא פעם כי הקרקע זוהמה במתכות כבדות ומזהמים כימיים אחרים אשר משמשים בתהליך הייצור. כל החומרים הנ"ל מוכרים כחומרים אשר החשיפה אליהם מהווה סיכון בריאותי חמור ועלולה לגרום לסרטן, פגיעה בכבד, בכליות ובריאות. סקר שנערך על ידי הרשות הממשלתית למים ולביוב ועל ידי השירות ההידרולוגי על איכות המים בבארות השתייה שבקרבת האתרים העלה כי זיהום חמור חלחל אל מקורות מי השתייה.

אתרים אלה מצטרפים לאתרים רבים נוספים בהם פעלו תחנות דלק ומתחמים תעשייתיים נוספים בהם התגלו זיהומי קרקעות ומי תהום, כתוצאה מפעילות תעשייתית ומסחרית. כיום אין כל הוראה מפורשת בחוק התכנון והבנייה, המחייבת בדיקה של קרקע ששימשה לפעילות תעשייתית מזהמת, כחלק מההליך התכנוני של שינוי הייעוד. עקב כך, פעמים רבות בעבר הופקדו תכניות בנייה לאתרים מזהמים. תכניות אלה לא כללו התייחסות לזיהום הסביבתי ולא הובטח בהן הטיפול בקרקע ובמים כחלק מן ההליך התכנוני. לעיתים, הבדיקה נדרשה באופן מקרי, לאחר שהתכנית אושרה, ואף לאחר תחילת הבנייה או בסיומה.

מטרת הצעת חוק זו היא להטמיע את תהליך הטיהור ושיקום הקרקע בהליך התכנוני מראשיתו. הצעת החוק מחייבת הכללת ההוראות המתייחסות לזיהום הסביבתי כבר במועד הגשת התכנית וכתנאי להפקדה על ידי מוסד התכנון.

מועד ההפקדה הינו לאחר שמוסד התכנון כבר סיים את הדיון בתכנית, ובשלב זה כבר קיימות ציפיות מוצדקות של המסתמכים על אישור התכנית. לאחר שלב זה פתוחה התכנית להתנגדות הציבור ועל כן חייבת התכנית לכלול כבר בשלב זה מלוא ההוראות לזיהום סביבתי ולטיפול בו.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השש-עשרה על ידי חבר הכנסת איתן כבל וקבוצת חברי הכנסת (פ/1017 ; פ/3300), על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/1403/17), על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/1072/18) ועל שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי וקבוצת חברי הכנסת (פ/1267/20).

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת עופר כסיף וקבוצת חברי הכנסת (פ/3987/24).

הצעת החוק זוהי לפ/3987/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)